

Пользовательское соглашение

1. Общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») определяет условия использования онлайн-платформы профессионального обучения и повышения квалификации в сфере BIM-проектирования (далее — «Платформа»), размещенной в сети Интернет.

1.2. Правообладателем и администратором Платформы является ОсОО «УСТА ИНТЕРНЕСНАЛ», зарегистрированное в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (далее — «Оператор»).

1.3. Использование Платформы, включая просмотр материалов, регистрацию, прохождение курсов, выполнение заданий и получение обратной связи, означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с условиями настоящего Соглашения.

1.4. Если Пользователь не согласен с условиями Соглашения, он обязан прекратить использование Платформы.

2. Термины и определения

2.1. Платформа — совокупность программных и информационных средств, предназначенных для дистанционного обучения.

2.2. Пользователь — физическое лицо, использующее Платформу.

2.3. Контент — учебные материалы, видео, тексты, задания, методики, шаблоны и иные результаты интеллектуальной деятельности.

3. Предмет соглашения

3.1. Оператор предоставляет Пользователю доступ к образовательному и информационному контенту по проектированию, строительству, монтажу на условиях настоящего Соглашения.

3.2. Платформа носит образовательный и информационный характер и не является лицензированным образовательным учреждением, если иное прямо не указано.

3.3. Конкретный объем доступа определяется выбранным Пользователем курсом или форматом участия.

3.4. Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном объеме с момента предоставления Пользователю доступа к соответствующему Контенту, независимо от факта и степени его фактического использования Пользователем.

4. Регистрация и учетная запись

4.1. Для доступа к отдельным функциям Платформы Пользователь может пройти добровольную регистрацию.

4.2. При регистрации Пользователь предоставляет минимально необходимую информацию, включая имя (или псевдоним) и адрес электронной почты.

4.3. Пользователь гарантирует достоверность предоставляемых сведений и несет ответственность за их актуальность.

4.4. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своих учетных данных.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Пользователь имеет право:

- использовать Платформу в личных образовательных целях;
- получать доступ к оплаченному или открытому контенту;
- обратиться к Оператору с запросом об удалении своей учетной записи.

5.2. Пользователь обязуется:

- не нарушать законодательство Кыргызской Республики;
- не передавать доступ к учетной записи третьим лицам;
- не распространять Контент без разрешения Оператора.

5.3. Оператор имеет право:

- изменять содержание Платформы;
- временно ограничивать доступ для технического обслуживания;
- приостанавливать доступ Пользователя при нарушении Соглашения.

6. Интеллектуальная собственность

6.1. Все права на Контент принадлежат Оператору.

6.2. Использование Контента допускается исключительно для личного обучения без права копирования, распространения или коммерческого использования.

7. Ограничение ответственности

7.1. Оператор не гарантирует достижение Пользователем конкретных профессиональных, академических или финансовых результатов, а также соответствие Контента субъективным ожиданиям Пользователя.

7.2. Платформа и Контент предоставляются по принципу «как есть». Пользователь подтверждает, что самостоятельно оценивает целесообразность и пригодность получаемых знаний и навыков.

7.3. Пользователь подтверждает, что понимает образовательный характер услуг и не вправе предъявлять требования о возврате денежных средств по основаниям, связанным с субъективной оценкой качества, полезности, сложности или ожидаемого результата обучения.

7.4. Оплата услуг осуществляется на условиях, указанных на Платформе. Рассрочка, поэтапная оплата или частичная оплата не допускаются, если иное прямо не предусмотрено Оператором.

7.5. Пользователь обязуется воздерживаться от распространения заведомо ложной, порочащей или дискредитирующей информации об Операторе, Платформе, Контенте и экспертах, в том числе в публичных источниках, социальных сетях и мессенджерах. Критика допустима исключительно в корректной форме и в рамках добросовестного выражения мнения.

7.6. Оператор не несет ответственности за действия Пользователя, совершенные на основе полученных знаний, а также за возможные убытки, возникшие в результате их применения.

8. Заключительные положения

8.1. К настоящему Соглашению применяется право Кыргызской Республики.

8.2. Все споры подлежат разрешению путем переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке по месту регистрации Оператора.

8.3. Правом на предъявление требований, претензий и обращение в судебные органы, связанных с использованием Платформы, Контента и Курсов, обладают исключительно лица, которые:

- прошли регистрацию на Платформе;
- приняли условия настоящего Соглашения;
- приобрели соответствующий курс либо получили официальный доступ к Контенту.

Лица, не являющиеся Пользователями Платформы и не состоящие в договорных отношениях с Оператором, не вправе предъявлять требования, заявления или иски, связанные с оценкой качества, содержания, стоимости, методик обучения и результатов Курсов.

8.4. Все Курсы, методики, учебные материалы и иные элементы Контента являются результатами авторской и интеллектуальной деятельности Оператора и охраняются законодательством Кыргызской Республики об интеллектуальной собственности. Любые споры, связанные с авторскими правами, могут инициироваться только правообладателем либо лицами, действующими на законных основаниях.

8.5. Использование, распространение, копирование, публичное цитирование либо иное использование Контента лицами, не получившими законный доступ к Платформе, не допускается и может повлечь гражданско-правовую ответственность.

8.6. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее публикации на Платформе, если иное прямо не указано в новой редакции.